P U T U S A N
Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AFRIANSYAH
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 26 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taruma Kampung Sejarah Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2109/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya snebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaleng rokok;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **AFRIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Taruma Kp. Sejahtera Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi Endra Safrizal, saksi Roy Naca Sembiring dan saksi Khaidir Ihsan yang merupakan anggota polri Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Taruma Kp. Sejahtera Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan sering dijadikan tempat sebagai peredaran narkotika jenis shabu-shabu setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi lalu para saksi melakukan penyelidikan dan sepakat berpura-pura sebagai pembeli, selanjutnya saksi Roy Naca Sembiring melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri seorang laki – laki dan berkata "*bang paket cepek*" kemudian ia nya mengeluarkan 1 (satu) klip paket sabu dari saku celananya, pada saat laki–laki tersebut hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya saksi Roy Naca Sembiring langsung melakukan penangkapan dengan memegang tangan laki – laki tersebut dengan dibantu oleh saksi Endra Safrizal dan saksi Khaidir Ihsan yang menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian para saksi mengenalkan diri sebagai polisi. Selanjutnya para saksi mengintrogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa Afriansyah biasa dipanggil Ari, lalu para saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut merupakan miliknya yang terdakwa beli dari Sarita (DPO) dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android dari tangan kanannya dan ditemukan juga dari dalam rumah tepatnya dari lemari gelas tersebut 1 (satu) buah kaleng yang berisi 1 (satu) klip narkotika jenis sabu, uang tunai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5359/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan R Fani Miranda, S.T, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

2 (dua) Bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netti 0,27 (nol koma dua tujuh) gram

Kesimpulan

adalah benar milik terdakwa atas nama **AFRIANSYAH** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **AFRIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Taruma Kp. Sejahtera Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 wib, saksi Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi Endra Safrizal, saksi Roy Naca Sembiring dan saksi Khaidir Ihsan yang merupakan anggota polri Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Taruma Kp. Sejahtera Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan sering dijadikan tempat sebagai peredaran narkotika jenis shabu-shabu setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi lalu para saksi melakukan penyelidikan dan sepakat berpura-pura sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembeli, selanjutnya saksi Roy Naca Sembiring melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri seorang laki – laki dan berkata "*bang paket cepek*" kemudian ia nya mengeluarkan 1 (satu) klip paket sabu dari saku celananya, pada saat laki–laki tersebut hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya saksi Roy Naca Sembiring langsung melakukan penangkapan dengan memegang tangan laki – laki tersebut dengan dibantu oleh saksi Endra Safrizal dan saksi Khaidir Ihsan yang menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian para saksi mengenalkan diri sebagai polisi. Selanjutnya para saksi mengintrogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa Afriansyah biasa dipanggil Ari, lalu para saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut merupakan miliknya yang terdakwa beli dari Sarita (DPO) dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android dari tangan kanannya dan ditemukan juga dari dalam rumah tepatnya dari lemari gelas tersebut 1 (satu) buah kaleng yang berisi 1 (satu) klip narkotika jenis sabu, uang tunai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5359/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan R Fani Miranda, S.T, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

2 (dua) Bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netti 0,27 (nol koma dua tujuh) gram

Kesimpulan

adalah benar milik terdakwa atas nama **AFRIANSYAH** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROY NACA SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Afriansyah pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Taruma Kp. Sejahtera Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
   - Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan Tim temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi;
   - Bahwa Saksi dan Tim Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi ditemukan dari tangan kanan Terdakwa saat akan menyerahkan shabu kepada Tim yang menyamar sebagai pembeli, sedangkan 1 (satu) buah kaleng yang berisi 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari rumah Terdakwa;
   - Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi adanya pengendara mobil yang membawa Narkotika jenis shabu yang kemudian atas informasi tersebut Saksi dan Tim saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Taruma Kp. Sejahtera Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri seorang laki-laki dan berkata “Bang paket cepek” kemudian ianya mengeluarkan 1 (satu) klip paket shabu dari saku celananya, selanjutnya saat laki-laki tersebut hendak menyerahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan tangan kanannya Saksi langsung melakukan penangkapan memegang tangan laki-laki tersebut dan Tim lainnya datang membantu melakukan penangkapan dan mengenalkan diri sebagai Polisi. Kemudian Tim menanyakan nama laki-laki tersebut dan ianya mengakui bernama Afriansyah biasa dipanggil Ari dan juga menanyakan kepemilikan shabu tersebut dan ianya mengakui bahwa shabu tersebut merupakan miliknya untuk dijual. Selanjutnya tim melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android dari tangan kanannya dan ditemukan juga dari dalam rumah tepatnya dari lemari gelas laki-laki tersebut 1 (satu) buah kaleng yang berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis shabu, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong;

- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. KHAIDIR IHSAN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Afriansyah pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Taruma Kp. Sejahtera Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan Tim temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi;
- Bahwa Saksi dan Tim Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi ditemukan dari tangan kanan Terdakwa saat akan menyerahkan shabu kepada Tim yang menyamar sebagai pembeli, sedangkan 1 (satu) buah kaleng yang berisi 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi adanya pengendara mobil yang membawa Narkotika jenis shabu yang kemudian atas informasi tersebut Saksi dan Tim saksi melakukan penyelidikan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Taruma Kp. Sejahtera Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghampiri seorang laki-laki dan berkata “Bang paket cepek” kemudian ianya mengeluarkan 1 (satu) klip paket shabu dari saku celananya, selanjutnya saat laki-laki tersebut hendak menyerahkan menggunakan tangan kanannya Saksi langsung melakukan penangkapan memegang tangan laki-laki tersebut dan Tim lainnya datang membantu melakukan penangkapan dan mengenalkan diri sebagai Polisi. Kemudian Tim menanyakan nama laki-laki tersebut dan ianya mengakui bernama Afriansyah biasa dipanggil Ari dan juga menanyakan kepemilikan shabu tersebut dan ianya mengakui bahwa shabu tersebut merupakan miliknya untuk dijual. Selanjutnya tim melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android dari tangan kanannya dan ditemukan juga dari dalam rumah tepatnya dari lemari gelas laki-laki tersebut 1 (satu) buah kaleng yang berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis shabu, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong;

- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Taruma Kp. Sejahtera Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang petugas Kepolisian temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi ditemukan dari tangan kanan Terdakwa saat akan menyerahkan shabu kepada petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan 1 (satu) buah kaleng yang berisi 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dengan cara menelepon Sarita kemudian Sarita datang ke rumah Terdakwa mengantarkan 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa memecah Narkotika tersebut menjadi paket-paket kecil paket 50 lalu Terdakwa menjualnya disekitaran rumah Terdakwa. Selanjutnya jika Narkotika jenis shabu tersebut habis, Terdakwa kembali menelepon Sarita untuk menjemput uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekalian memesan shabu untuk dijual berikutnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu jumlahnya kadang-kadang dengan menjual 1 (satu) gram shabu Terdakwa belah menjadi paket-paket kecil Terdakwa mendapat total keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat keuntungan bebas mengonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa sedang berada dihalaman rumah Terdakwa. Pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB datang seorang laki-laki yang menghampiri Terdakwa sambil berkata, “Bang paket cepek” kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip shabu dari saku celana Terdakwa untuk selanjutnya hendak Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Namun tiba-tiba tangan Terdakwa dipegang dan datang beberapa orang laki-laki lainnya yang mengaku Polisi. Selanjutnya Terdakwa pun diamankan dan Polisi tersebut menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa akui nama Terdakwa Afriansyah biasa dipanggil Ari, Polisi kemudian mempertanyakan tentang Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa akui bahwa benar shabu tersebut milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual dan Terdakwa dapatkan dari Sarita. Selanjutnya Polisi memeriksa badan Terdakwa dan memeriksa 1 (satu) unit handphone android dari tangan kanan Terdakwa. Kemudian Polisi meminta izin untuk menggeledah rumah Terdakwa dan lemari gelas dirumah Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) buah kaleng yang berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis shabu, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik kosong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaleng rokok;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi;
- Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Taruma Kp. Sejahtera Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan adapun barang bukti yang petugas Kepolisian temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi ditemukan dari tangan kanan Terdakwa saat akan menyerahkan shabu kepada petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, sedangkan 1 (satu) buah kaleng yang berisi 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dengan cara menelepon Sarita kemudian Sarita datang ke rumah Terdakwa mengantarkan 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa memecah Narkotika tersebut menjadi paket-paket kecil paket 50 lalu Terdakwa menjualnya disekitaran rumah Terdakwa. Selanjutnya jika Narkotika jenis shabu tersebut habis, Terdakwa kembali menelepon Sarita untuk menjemput uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekalian memesan shabu untuk dijual berikutnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu jumlahnya kadang-kadang dengan menjual 1 (satu) gram shabu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belah menjadi paket-paket kecil Terdakwa mendapat total keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat keuntungan bebas mengonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa sedang berada dihalaman rumah Terdakwa. Pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB datang seorang laki-laki yang menghampiri Terdakwa sambil berkata, “Bang paket cepek” kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) klip shabu dari saku celana Terdakwa untuk selanjutnya hendak Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Namun tiba-tiba tangan Terdakwa dipegang dan datang beberapa orang laki-laki lainnya yang mengaku Polisi. Selanjutnya Terdakwa pun diamankan dan Polisi tersebut menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa akui nama Terdakwa Afriansyah biasa dipanggil Ari, Polisi kemudian mempertanyakan tentang Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa akui bahwa benar shabu tersebut milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual dan Terdakwa dapatkan dari Sarita. Selanjutnya Polisi memeriksa badan Terdakwa dan memeriksa 1 (satu) unit handphone android dari tangan kanan Terdakwa. Kemudian Polisi meminta izin untuk menggeledah rumah Terdakwa dan lemari gelas dirumah Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) buah kaleng yang berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis shabu, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik kosong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5359/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si,. M.Farm., Apt dan R Fani Miranda, S.T, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. Kesimpulan adalah benar milik Terdakwa atas nama AFRIANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Taruma Kp. Sejahtera Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan adapun barang bukti yang petugas Kepolisian temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi ditemukan dari tangan kanan Terdakwa saat akan menyerahkan shabu kepada petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, sedangkan 1 (satu) buah kaleng yang berisi 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong ditemukan di dalam lemari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dengan cara menelepon Sarita kemudian Sarita datang ke rumah Terdakwa mengantarkan 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa memecah Narkotika tersebut menjadi paket-paket kecil paket 50 lalu Terdakwa menjualnya disekitaran rumah Terdakwa. Selanjutnya jika Narkotika jenis shabu tersebut habis, Terdakwa kembali menelepon Sarita untuk menjemput uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekalian memesan shabu untuk dijual berikutnya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu jumlahnya kadang-kadang dengan menjual 1 (satu) gram shabu Terdakwa belah menjadi paket-paket kecil Terdakwa mendapat total keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat keuntungan bebas mengonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa sedang berada dihalaman rumah Terdakwa. Pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB datang seorang laki-laki yang menghampiri Terdakwa sambil berkata, “Bang paket cepek” kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengeluarkan 1 (satu) klip shabu dari saku celana Terdakwa untuk selanjutnya hendak Terdakwa serahkan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Namun tiba-tiba tangan Terdakwa dipegang dan datang beberapa orang laki-laki lainnya yang mengaku Polisi. Selanjutnya Terdakwa pun diamankan dan Polisi tersebut menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa akui nama Terdakwa Afriansyah biasa dipanggil Ari, Polisi kemudian mempertanyakan tentang Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa akui bahwa benar shabu tersebut milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual dan Terdakwa dapatkan dari Sarita. Selanjutnya Polisi memeriksa badan Terdakwa dan memeriksa 1 (satu) unit handphone android dari tangan kanan Terdakwa. Kemudian Polisi meminta izin untuk menggeledah rumah Terdakwa dan lemari gelas dirumah Terdakwa Polisi menemukan 1 (satu) buah kaleng yang berisi 1 (satu) klip Narkotika jenis shabu, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5359/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si,. M.Farm., Apt dan R Fani Miranda, S.T, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. Kesimpulan adalah benar milik Terdakwa atas nama AFRIANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaleng rokok;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIANSYAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi banyak plastik klip kosong;
   - 1 (satu) buah kaleng rokok;
   - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Zufida Hanum, S.H., M.H.
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berry Prima P, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)